

1510936-12.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2130852/2021 - 03º D.P. SUMARE, 17899630 - 03º D.P. SUMARE, 555/21/329 - 03º D.P. SUMARE, 2130852 - 03º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON ALVES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510936-12.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510936-12.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2130852/2021 - 03º D.P. SUMARE, 17899630 - 03º D.P. SUMARE, 555/21/329 - 03º D.P. SUMARE, 2130852 - 03º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON ALVES MARTINS CORPA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

HEVERTON CAWAN DUARTE DIAS, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ao passo que CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA e JEFERSON ALVES MARTINS CORPA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, "caput", do Código Penal, estão sendo processados pela JUSTIÇA PÚBLICA, ante os fatos já detalhadamente descritos na inaugural (páginas 124/126).

Defesas preliminares (páginas 133/135). Notificações (páginas 154, 156 e 158). Recebimento da denúncia (páginas 159/160). Citações pessoais (páginas 193, 195 e 197). Prova oral e interrogatórios (páginas 239/240). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal (páginas 239/240), enquanto a Defesa sustentou, em memorial, os seguintes argumentos: a) negativa de autoria, ausência suficiente de provas e aplicação do princípio do in dubio pro réu com a consequente absolvição dos réus Claudemir e Jefferson; b) atenuantes da confissão e da menoridade relativa quanto ao réu Heverton, assim como o reconhecimento do tráfico privilegiado; c) aplicação benéfica da pena (páginas 245/257).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 130/132).

Quanto à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Marciel de Camargo Mendes e Jonatas Esau Fermiano da Silva narraram que, ante as reiteradas informações a respeito da comercialização de entorpecentes em local de difícil acesso, divisa de dois bairros, cortada por um rio e uma mata, os réus Jeferson Alves Martins Corpa, já conhecido pela equipe policial por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas, Heverton Cawan Duarte Dias e Claudemir Pereira da Silva foram surpreendidos ali naquele lugar. Então, o acusado Jeferson Alves Martins Corpa admitiu, no calor dos acontecimentos, “que estava trabalhando como olheiro”, mas, “por um deslize”, não tinha conseguido visualizar a polícia. Por sua vez, o acusado Heverton Cawan Duarte Dias “foi surpreendido com uma bolsa preta a tiracolo no pescoço”, que continha maconha, crack, cocaína e dinheiro. Ele que servia os usuários de estupefacientes. Por outro lado, o acusado Claudemir Pereira da Silva “ficava de olheiro no fundo da mata”. Ele foi encontrado, em uma varredura, pelo cão farejador, escondido atrás de uma telha, em local específico que permitia visualizar, de forma privilegiada, a chegada das viaturas. Em um brejo, havia mais entorpecentes, que estavam próximos ao denunciado Heverton Cawan Duarte Dias. Os acusados foram encalçados em uma incursão a pé pelos policiais, no começo da mata. Os réus Jeferson Alves Martins Corpa e Claudemir Pereira da Silva confirmaram, aos policiais, que asseguravam o chamado comércio maldito, naquilo que se convencionou popularmente chamar de “olheiro”. Aquele que ficava no fundo da mata recebia remuneração maior pelo trabalho espúrio diário (páginas 239/240).

Vê-se, pois, detalhada e firme narração dos fatos pelos policiais, em consonância inclusive com os interrogatórios dos denunciados na seara policial, quando dois deles afirmaram que estavam atuando como “olheiros do tráfico” (páginas 09 e 12) e o terceiro vendendo drogas (página 10).

Portanto, não houve, a nosso sentir, sequer pálido indício de que os policiais quisessem prejudicar inocentes ou estivessem equivocados em seus depoimentos.

O quadro fático-probatório resultou seguro para a condenação de todos os corréus.

Tudo isso considerado, indisfarçável que Heverton Cawan Duarte Dias trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 210 (duzentas e dez) porções de cocaína, 268 (duzentas e sessenta e oito) de cocaína, na forma de crack, e 124 (cento e vinte e quatro) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando tudo cerca de 1,3 kg (um quilo e trezentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como que Claudemir Pereira da Silva e

Jeferson Alves Martins Corpa, agindo com unidade de desígnios e em concerto executório, concorreram para a prática do tráfico de drogas prestando auxílio a Heverton Cawan Duarte Dias.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, ante a variedade e a quantidade de droga ilícita, cuja traficância os réus estavam enredados, majoro a pena-base em 1/3 (um terço).

Em segunda fase, pela atenuante da maioridade relativa do réu Heverton Cawan Duarte Dias (nascido em 02/09/2002), reduzo a pena em 1/6 (um sexto).

Em terceira e última fase, inaplicável o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto, malgrado os réus não ostentem condenações definitivas certificadas (páginas 67, 72 e 75), eles serviam com habitualidade ao chamado comércio maldito lá naquele local, mediante a divisão de tarefas.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Note-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para: 1) condenar HEVERTON CAWAN DUARTE DIAS, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; 2) condenar CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA e JEFERSON ALVES MARTINS CORPA, qualificado nos autos, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, piso mínimo, como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, "caput", do Código Penal.

Permanecem válidas as razões que ensejaram a prisão preventiva (páginas 82/84, 105/106 e 236). Recomendem-se os acusados nas prisões em que se encontram.

Depois do trânsito em julgado, decreto a perda do numerário apreendido em favor da União, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA